



**PUTUSAN**  
Nomor 3565 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ALEXANDER VICTOR WOROTIKAN**, bertempat tinggal di Komplek Angkatan Laut, Jalan Teluk Mandar, Nomor 36, RT 003, RW 008, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Bakti Batubara, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Surya Batubara & Associates, Law Firm, beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung, Nomor 38, Jakarta Selatan 12610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

**1.LILIK DARWATI SETYADJID**, bertempat tinggal di *Billy & Moon* Blok CE.5/14, RT 009, RW 010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlon E. Tobing, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LDS & Partner, beralamat di *Office 8 Building*, Lantai 15, Suite 15-L, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023;

**2.PT LUNA DAYA SEJAHTERA**, berkedudukan di *Office 8 Building 11<sup>th</sup> Floor, Suite 11-Lot 28*, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 52-53 SCBD, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lilik Darwati Setyadjid;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2023



**3.LUNA PUSPITA**, bertempat tinggal di *Billy & Moon* Blok CE.5/11, RT 009, RW 010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlon E. Tobing, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LDS & *Partner*, beralamat di *Office 8 Building*, Lantai 15, *Suite 15-L*, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023;

**4.PUNOV MICHAEL APITULEY**, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Besar 11, Nomor 38, RT 002, RW 007, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

**5.MUNDJI SALIM, S.H.**, Notaris, dahulu beralamat di Cipinang Jaya Raya Nomor 31, RT 005, RW 007, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sekarang di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 8G, Kampung Melayu, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

**6.MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 6-7, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

*Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penundaan berlakunya:
  - 2.1. Perjanjian Jual Beli Saham PT Luna Daya Sejahtera antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2020;
  - 2.2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Luna Daya Sejahtera pada tanggal 11 Desember 2020;
  - 2.3. Akta Notaris Nomor 82 tanggal 31 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mentaati putusan provisi hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Saham PT Luna Daya Sejahtera sebanyak 175.000 lembar dari Tergugat I selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020 tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan oleh Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2020 tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menyatakan Akta Notaris Nomor 82, tanggal 31 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menyatakan Pencatatan Akta Notaris Nomor 82 tanggal 31 Desember 2020 dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yakni Daftar Perseroan Nomor AHU0001537.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 6 Januari 2021 tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menghukum Tergugat V untuk membatalkan dan mencoret Akta Notaris Nomor 82, tanggal 31 Desember 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat pada buku yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat VI untuk membatalkan dan mencoret pencatatan Akta Notaris Nomor 82, tanggal 31 Desember 2020 yakni Daftar Perseroan Nomor AHU- 0001537.AH.01.11.TAHUN 2021, TANGGAL 06 Januari 2021 pada Sistem Administrasi Badan Hukum;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus, berupa:

9.1. Kerugian materiil:

9.1.1. Biaya sewa ojek traditional pada tanggal 20 Januari 2021 untuk mengantar Surat ke Kantor Tergugat V (pergi-pulang), sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

9.1.2. Biaya sewa ojek traditional pada tanggal 22 Januari 2021 untuk mengantar Surat ke Rumah Tergugat I (pergi-pulang), sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

9.1.3. Jasa Kuasa Hukum sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Total sebesar Rp200.150.000,00 (dua ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah);

9.2. Kerugian immateriil karena tercemarnya nama baik Penggugat yang tidak ternilai harganya, namun tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I, yang terletak di *Billy & Moon* Blok CE.5/14, RT.009/RW.010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi relatif;
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing (diskualifikasi in person)*;
3. Penggugat merupakan pihak yang tidak beriktikad baik karena tidak pernah hadir pada proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
4. Penggugat adalah pihak yang tidak beriktikad baik karena tidak menyerahkan *resume* perkara pada proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
5. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena tidak menguraikan unsur perbuatan melawan hukum Tergugat I;
6. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) apakah menggugat tidak sah-nya perjanjian jual beli saham, gugatan wanprestasi pembayaran pembelian saham atau gugatan pembatalan Akta Nomor 82?

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., tanggal 12 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Kompetensi Relatif:

- Menolak eksepsi kompetensi relative dari Tergugat I dan Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.3.644.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 859/PDT/2022/PT DKI., tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Tim/III/2023/Kas *juncto* Nomor 859/PDT/2022/PT DKI *juncto* Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 3 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi berikut Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menetapkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 859/PDT/2022/PT DKI., tertanggal 19 Januari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim., tertanggal 12 Oktober 2021 tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2023



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Saham PT Luna Daya Sejahtera sebanyak 175.000 lembar dari Tergugat I selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020 tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan oleh Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2020 tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menyatakan Akta Notaris Nomor 82 tanggal 31 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menyatakan pencatatan Akta Notaris Nomor 82 tanggal 31 Desember 2020 dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yakni Daftar Perseroan Nomor AHU-0001537.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 Januari 2021 tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menghukum Tergugat V untuk membatalkan dan mencoret Akta Notaris Nomor 82 tanggal 31 Desember 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat pada buku yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat VI untuk membatalkan dan mencoret pencatatan Akta Notaris Nomor 82 tanggal 31 Desember 2020 yakni Daftar Perseroan Nomor AHU-0001537.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 Januari 2021 pada Sistem Administrasi Badan Hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus, berupa:
  - 9.1. Kerugian Materiil:
    - 9.1.1. Biaya sewa ojek traditional pada tanggal 20 Januari 2021 untuk mengantar Surat ke Kantor Tergugat V (pergi-pulang), sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
    - 9.1.2. Biaya sewa ojek traditional pada tanggal 22 Januari 2021 untuk mengantar Surat ke Rumah Tergugat I (pergi-pulang),



sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

9.1.3. Jasa Kuasa Hukum sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Total sebesar Rp200.150.000,00 (dua ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah);

9.2. Kerugian immateriil karena tercemarnya nama baik Penggugat yang tidak ternilai harganya, namun tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I, yang terletak di Billy & Moon Blok CE.5/14, RT.009/RW.010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 3 April 2023 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika pengalihan saham dari Tergugat I kepada Penggugat dilakukan karena adanya paksaan, cacat



tersembunyi atau tipu daya dan iktikad buruk dari Tergugat I kepada Penggugat dan Penggugat telah diberitahu tentang keadaan keuangan dari Tergugat II;

Bahwa demikian juga dengan pembentukan Pengurus dari Tergugat II harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri juga oleh Penggugat, maka hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ALEXANDER VICTOR WOROTIKAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALEXANDER VICTOR WOROTIKAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. PANITERA  
**PANITERA MUDA PERDATA**

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3565 K/Pdt/2023